

Anreise zählt als Arbeitstag

Anreise zählt als Arbeitstag

Die Welt

Montag 30. September 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: Rechtsrat; S. 13; Ausg. 228

Length: 284 words

Body

Wird die maximale Dauer eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags auch nur um einen Tag überschritten, entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Auch der Antritt einer Dienstreise zählt zur Arbeitszeit, entschieden die Richter des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. Auf das Urteil verweist die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins. In dem Fall ging es um einen Juristen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Laut Arbeitsvertrag begann sein Arbeitsverhältnis am 5. September 2016.

Es war zunächst bis 04. März 2017 befristet und wurde vertraglich bis 4. September 2018 verlängert. Gleich zu Anfang seines Arbeitsverhältnisses besuchte der Mann eine Schulung, für die er bereits einen Tag vor Vertragsbeginn, am 4. September, anreiste. Sein Arbeitgeber erstattete ihm die Reise- und Hotelkosten für die Übernachtung am Anreisetag. Als seine Stelle zum 4. September 2018 auslief, bewarb er sich erfolglos auf eine unbefristete Stelle. Mit seiner Klage wollte er die Feststellung erreichen, dass sein Arbeitsverhältnis nicht durch Befristung zum 4. September 2018 beendet worden sei. In der Tat war die sachgrundlose Befristung seines Arbeitsvertrags unwirksam, so die Entscheidung der Richter. Laut Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die "kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes" bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Diese Zwei-Jahres-Frist sei hier überschritten worden. Die Dienstreise vor Vertragsbeginn sei bereits als Arbeitszeit zu bewerten. Sie sei Teil der arbeitsvertraglich versprochenen Dienste. Für den Mann bedeutete dies, dass er nun ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hatte.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Anreise zählt als Arbeitstag

Subject: ARBEITSVERTRÄGE (94%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%);
GESCHÄFTSREISEN (90%); PERSONALWIRTSCHAFT (90%); RICHTER (90%); ARBEITSRECHT (78%);
GESETZE ZU LÖHNEN & GEHÄLTERN (78%); RECHTSKLAGEN (78%); RECHTSANWÄLTE (77%);
TEILZEITBESCHÄFTIGUNG (73%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (71%)

Industry: GESCHÄFTSREISEN (90%); RECHTSANWÄLTE (77%)

Geographic: DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (57%)

Load-Date: September 30, 2019

End of Document